

1500048-81.2022.8.26.0334

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mauricio Ferreira Fontes

Comarca: Macauba

Foro: Foro de Macauba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARICLENES VINICIUS RIBEIRO PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Ferreira Fontes

Vistos.

ARICLENES VINICIUS RIBEIRO PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 porque, segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Macauba

Foro de Macauba

Vara Única

Rua Sebastião Dib, 668, Macauba-SP - cep 15270-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500048-81.2022.8.26.0334 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500048-81.2022.8.26.0334

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARICLENES VINICIUS RIBEIRO PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Ferreira Fontes

Vistos.

ARICLENES VINICIUS RIBEIRO PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 porque, segundo a denúncia, em 09 de março de 2022, por volta das 15h30, na Rua Hermenegildo Luchetti nº 1020, Município de Sebastianópolis do Sul, nesta Comarca de Macauba, trazia consigo, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de cocaína com peso líquido de 20,1g e uma porção de crack com peso líquido de 5,13g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

O acusado ofereceu defesa prévia (fls. 116/164) e a denúncia foi recebida em 27/05/2022 (fls. 167/170).

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, seguindo-se o interrogatório do réu (fls. 250/251).

Em suas alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido, nos termos da denúncia.

Já a defesa requereu a absolvição do réu por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para porte de drogas para uso próprio.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, destaco que não é caso de instauração de incidente, como postulado pela defesa, tendo em vista que não há nenhum indício de dependência química por parte do réu, que inclusive nada alegou a respeito (além da condição de mero usuário) por ocasião de seu interrogatório.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudos periciais (fls. 30/31 e 87/89) e pela prova oral produzida na fase policial e no curso da instrução.

A autoria é extrema de dúvidas e recai sobre a pessoa do acusado.

Em seu interrogatório, o réu confirmou a posse das drogas descritas na denúncia, afirmando, porém, que se tratava de entorpecente destinado ao seu próprio consumo.

A versão do réu, porém, é altamente inverossímil e não convence.

Inicialmente, cabe destacar que quando inquirido sobre os fatos (fls. 07/08), o réu disse ser usuário de maconha e cocaína, não explicando o que fazia na posse de crack se não era usuário desta droga.

Não bastasse isso, a versão do acusado no sentido de que adquiriu a droga de pessoa na rua que passava aleatoriamente em um carro, a qual não conhecia anteriormente, é simplesmente inacreditável. Se o réu não conhecia a pessoa em questão, como sabia que ela tinha drogas para vender? Ou como o motorista do carro saberia que o réu, em meio a tantas outras pessoas na rua (o local era movimentado), era usuário e tinha interesse em adquirir entorpecente? É evidente que o acusado distorce a realidade dos fatos com o objetivo de tentar escapar da persecução penal.

A verdade vem a tona a partir dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, os policiais civis Ingrid e Djalma, que relataram ter recebido inúmeras denúncias de que o réu, juntamente com outras pessoas, praticava tráfico de drogas na casa de um indivíduo conhecido como Adriano. Relataram que no dia dos fatos estavam de campana quando viram o réu saindo da casa de Adriano e indo até próximo do cemitério, um local com grande concentração de pessoas. Lá, perceberam quando um veículo de cor prata se aproximou do réu e a ele entregou alguma coisa, evadindo-se o automóvel e seu motorista (pessoa que não conseguiram identificar) na

sequencia. Seguiram o acusado de volta até a casa de Adriano, quando decidiram abordá-lo no momento em que tentava entrar pelo portão da casa, encontrando com ele as drogas descritas na denúncia.

Some-se a esta robusta prova a considerável quantidade de droga, suficiente para dezenas de porções (comercialmente e conforme relatos dos policiais especializados, cerca de sessenta porções de cocaína e vinte e cinco de crack), a indicar o verdadeiro destino: o comércio espúrio de drogas. Não é crível, aliás, que um usuário vá adquirir sabe-se lá com que recursos e trazer consigo essa quantidade de drogas.

Diante disso, forçoso concluir pela subsunção da conduta do réu ao tipo do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, de modo que passo a dosar a pena.

Considerando o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e no art. 59 do Código Penal, à míngua de qualquer circunstância que justifique a exasperação da pena na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo legal.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente fixada.

Observe que não é caso de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que a prova evidencia que o réu se dedicava com habitualidade ao comércio espúrio de drogas, o que também fica evidenciado pelo fato de que seus antecedentes infracionais quando adolescente se reportam a delitos equiparados a tráfico de drogas.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto (art. 33 do Código Penal).

O réu não preenche os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, razão pela qual deixo de conceder-lhe pena alternativa ou "sursis".

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar ARICLENES VINICIUS RIBEIRO PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo legal.

Condene-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, "ex vi legis".

Por ainda estarem presentes os motivos que ensejaram a custódia cautelar do réu e com a superveniência da sentença condenatória, deixo de conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Após as as comunicações de praxe e atualizações em sistema, ao arquivo.

P.I.C.

Macaubal, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA